

Ministerstvo pro místní rozvoj  
Odbor územního plánování  
Staroměstské náměstí 6  
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k  
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části  
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51  
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_

Adresa trvalého pobytu: \_\_\_\_\_

**Text připomínky:**

Podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v částech vymezujících akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Mám zásadní výhrady k tomu, jak byly tyto oblasti vybrány a posouzeny, a uplatňuji následující námitky.

**Odůvodnění námitky:**

**1. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu**

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

*Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.*

*Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.*

**2. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny**

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

*Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.*

**3. Nedostatečné vyhodnocení dopadů na přírodu a chráněné druhy**

Nesouhlasím s nedostatečným vyhodnocením dopadů na přírodu, chráněné druhy a migrační koridory. Dokumentace připouští střety s biokoridory, migračními trasami velkých savců a výskyt chráněných druhů ptáků včetně orla mořského, luňáků a motáků. Přesto jsou lokality označeny jako vhodné pro zrychlený režim povolování.

Ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu, ne na prevenci.

*Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.*

#### **4. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody**

Námítkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

*Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.*

#### **5. Lokalita nesplňuje požadavky směrnice RED III**

Mám zásadní pochybnosti o tom, že akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice splňují podmínky pro akcelerační oblast podle směrnice RED III (2023/2413). Směrnice RED III umožňuje zařadit do akceleračního režimu pouze lokality, které jsou prokazatelně bezkonfliktní – tedy s minimálním rizikem pro životní prostředí, krajinný ráz a místní komunity. Námi popsané střety s krajinou, migračními koridory, chráněnými druhy a kumulativní vlivy tomuto požadavku zcela odporují.

*Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413), zejména čl. 15c; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.*

#### **6. Nedostatečné posouzení kumulativních vlivů tří AO**

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením kumulativních vlivů všech tří akceleračních oblastí AOV 51, AOV 62 a AOV 63. Dokumentace nedostatečně řeší společné působení tří akceleračních oblastí spolu s plánovanou dálnicí D20, vedením VVN a další infrastrukturou. Výsledkem může být výrazná industrializace krajiny jižního Plzeňska a dlouhodobé zatížení obyvatel i přírody. Posouzení každé oblasti samostatně je metodicky nesprávné.

*Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.*

#### **7. Závěry o malém vlivu nejsou věrohodné**

Nesouhlasím se závěry o malém vlivu VTE na biotopy a chráněné druhy, neboť stojí na nedostatečně robustní datové základně. Pokud jsou biologické průzkumy krátké a metodicky problematické, je obtížné na nich postavit závěr o akceptovatelnosti vlivů. V dokumentaci přitom právě tyto průzkumy slouží jako klíčový podklad pro zařazení lokality do akceleračního režimu.

*Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti.*

#### **8. Návrh nepřihlíží k místním znalostem**

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

*Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.*

S výše uvedenými výhradami návrh v jeho stávající podobě odmítám a žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z

návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V ..... dne .....

Podpis: .....